

עין משפט ונר מצוה

כב:

וַאֲבָר מִן הַחַי חַבְנִי נָח.
תִּמְנָה כִּיּוֹן דְּבִאֲבָר מִן הַחַי שֶׁל נֹכְרִי מִיַּיְרִי כְּדֹאֲמַר צַפ־ק דְּמַסְכַּת עִי"ג (דף ו: ט') וּשְׁס) מִדְקַתְנִי לֹא יוֹשִׁיט וְלֹא קַתְנִי לֹא יִתֵּן אִ"כ הִיכִי דִיִּיק דְּשַׁרִי בְּהִנָּהּ אִי לֹאֹ לִפְנֵי עוֹר ^אוֹי"ל דְּכִיּוֹן דְּבִשְׂכַר הִיֵּה אֲסוּר לְהוֹשִׁיט דְּאֲסוּר לְהִשְׁתַּכַּר בְּאִיסוּרֵי

הַנָּהֳלֶה אֶף עַל גַּב דְּדִיעֵבַד שְׂכְרוֹ מוֹתֵר כְּדַמְשַׁמַּע צַפ־בְּתֵרֵא דְמַס־עִי"ז (ד' סג.) מַכֵּל מִקּוֹס אֲסוּר לְתַתְּחֵלָה ^בוְחִנְסָה נִמִי אֲסוּר דְמֵה שְׁמַחֲוִיק לֹו הַעֲכוּ"ס טוֹבָה חֲשִׁיב כְּמִשְׁתַּכַּר וְהֵא דְלֹאֲמַר בְּסוּף אֵלֹו מוֹלִיאֹו' (צ"מ לב:) גַּבִּי אִם הִיתֵה טַעוּנָה יִין נֶסֶךְ אִין זִקוּק לֵה וְאִי אִמְרַת זְעַר צַעֲלִי חִיִּים דְּלוֹרִייתֵא אֲמַלִּי אִין זִקוּק לֵה אַע"ג דְּחֲשִׁיב כְּמִשְׁתַּכַּר בְּאִיסוּרֵי הַנָּהֳלֶה וְאֲסוּר אֲפִילוֹ בְּחִנְסָה מִ"מ כִּיּוֹן דְּלִיטוֹ מִתְכוּוֹן שִׂיחֲוִיק לֹו טוֹבָה וּמִשּׁוֹס זְעַר צַעֲלֶה חִיִּים חֲשִׁיב כְּמוֹ ^ולֹא אֲפִשְׁר וְלֹא מִיכּוּוֹן דְּשַׁרִי אִי"נ אִין זִקוּק לֵה מִשְׁמַע לִיֵּה אֲפִילוֹ שְׁלֹא בְּפִנִי נֹכְרִי דְּאִין מַחֲוִיק לֹו טוֹבָה:

סִלְקָא דַּעֲתָא אַמִּינָא בְּשִׁרוֹ אִין עוֹרוֹי זֵא.
וְאִם לִישְׁתַּמֹּךְ מַעוּרֹו ^גוּמַבְשִׁרוֹ וִישׁ לוֹמַר דְּאִיצְטְרִיךְ בְּשִׁרוֹ אַע"ג דַּעֲנִידָה כַּעֲיֵן בְּשַׁר ^דוּמֵאָן דְּלִית לִיֵּה הֵא דְרַשָּׁה צַפ־שׁוֹר שְׁגַגַּת ד' וְה' (צ"ק מה.) אֲתֵא לְדַרְשָׁה אַחֲרֵינֵא ^ה: **מִנִּין שְׂאֵא יִצְבַּע.**
וְאִם כִּיּוֹן דְּנִפְקֵא לֵן דְּאֲסוּר בְּהִנָּהּ ^ואֲמַלִּי

אִיצְטְרִיךְ לְאֲסוּר צְצִיעָה וְהִסְדֵּקָה ^זוְאִוְרִי דַס"ד לְצִיעָה לֹא חֲשִׁיב הַנָּהֳלֶה דְלֵה הִוִּי אֵלֹא חֲזוּתֵא צַעֲלֵמֵא כְּדֹאֲמַר בְּהַגּוּזֵל (שֶׁס קא. וּשְׁס) אִהֶךְ מִילְתֵּא גּוּפֵא ^חוְכַן הַדִּלְקָה סִלְקָא דַּעֲתָךְ דְּשַׁרִיִּא כִּיּוֹן דְּהִוִּי דַּרְךְ צִיעוּרִי ^טוְלַמִּיד ^יאִין שְׂגַה עֲלִים בְּפַת דְּשַׁרִי עֲלִים בְּהַדִּלְקָה ^יהֵא דְאֲסַר קֶרֶא הֵכֵא הִיִּינוֹ צִשְׁמֵן דְּהִוִּי צַעֲיֵן כְּשִׁדּוּק בְּנַר אֵלֵל עֲלִים נַעֲשֵׂה גַּחֲלִים וְהַסְלֵבַת בָּא לֹו גַּחֲלִים וְאִם תֵּאֲמַר אֲמַלִּי אִיצְטְרִיךְ קֶרֶא גַבִּי תִרּוּמָה טַמְאָה לְהַתִּיר דְּרַש־י ^ילֵן שֶׁן תֵּהֵא לְהַסְקָה תַּחַת תְּבַשְׂלִיךְ דְּהֵכֵא אִיצְטְרִיךְ קֶרֶא לְמִסַּר ^יוִישׁ לוֹמַר דְּסִלְקֵא דַּעֲתָךְ דְּלִינֵאף מִמַּעֲשֵׁר הֶקֶל דְּאֲסַר צִיֵּה הַצַּעַר דְּכַתִּיב לֹא צַעֲרִית מִמֶּנּוּ כְּדֹאֲמַר צַפ־בְּמֵה מְדַלִּיקִין (צַמַּת כה.) וְשֶׁס) וּמֵה **צַבֵּם צִמ"ט** ^אבְּרַתְנִיא.
הַקְּשָׁה הִרִי' מְקוֹרְצֵל אֲמַלִּי אִיצְטְרִיךְ ג' עֲרִלִים לִיכְתּוּב תִּרִי עֲרִלִים לְצִיעָה וְהַדִּלְקָה וְעַל כִּרְתּוֹךְ אַחִי' לִכֵּס לִנְטוּעַ לְרִצִּים דְּאִי לְהִיתַר הַדִּלְקָה אֲתֵא לֹא לְכַתּוּב לִכֵּס וְלֹא חֵד מִהֶנֶךְ עֲרִלִים וְנֶאֱסוּר מִלֵּא יֵאֲכֹל הַנָּהֳלֶה וּמַחֵד עֲרִלִים צְצִיעָה וְהַדִּלְקָה אִין קֶרֶא לְאֲסוּר וְאִין לוֹמַר דְּמִלֵּא יֵאֲכֹל מִשְׁמַע לְאֲסוּר אֲפִילוֹ צְצִיעָה וְהַדִּלְקָה וְאִי הוּהּ כְּתִיב לֹא יֵאֲכֹל וַחַד עֲרִלִים הוּהּ אֲסַרִינִן מִלֵּא יֵאֲכֹל כֹּל הַנָּהֳלֶה וְעֲרִלִים לְשׁוֹס דְּרַשָּׁה וְהֵא דְמוֹרַרְכִי קֶרֶא לְצִיעָה וְהַדִּלְקָה הִיִּינוֹ מִשּׁוֹס דְּכַתַּב לִכֵּס דְּלִכֵּס מִשְׁמַע לְהַתִּיר כֹּל הַנָּהֳלֶה וְלַהֲכִי אִי הוּהּ כְּתִיב תִּרִי עֲרִלִים וְלִכֵּס הוּהּ שְׁרִינִן הַדִּלְקָה אִי אֲפִשְׁר לוֹמַר כֵּן דְּמִלֵּא יֵאֲכֹל לֹא שְׁמַעִינִן צְצִיעָה דְּהֵא חֲזוּתֵא צַעֲלֵמ' הוּא כְּדֹאֲמַר בְּהַגּוּזֵל (צ"ק קא. וּשְׁס):

^{נבוע}

וְהִוִּי עֲרִלָה דְּכַתִּיב עֲרִלִים לֹא יֵאֲכֹל כו'. וְקִשְׁיֵא לְתוֹרוּיֵהוּ. וְשׁוּנִינִן לַעְוֹלִם לֹא יֵאֲכֹל אַחַד אִיסוּר אֲכִילָה וְאַחַד אִיסוּר הִנָּהּ בְּמִשְׁמַע, וְאַצְטְרִיךְ סִלְקֵא דַּעֲתָךְ אַמִּינָא הוּאִיל וְכַתֵּב שְׁלֹשׁ שָׁנִים יִהְיֶה לָכֵם (עֲרִלִים לֹא יֵאֲכֹל) הוּא אַמִּינָא שְׁלָכֵם יִהֵא וּמוֹתֵר בְּהִנָּהּ, קַמ"ל הִנִּי קֶרֶא לְמִיסַר אֲפִילוֹ בְּהִנָּהּ. וְאַקְשִׁינֵן לְמַה לִּי לְמַכְתֵּב לָכֵם לְהַתִּיר וּלְמִיּוּדֵהר וּמִכְתֵּב הִנִּי קֶרֶא לְמִיסַר. וְאַמְרִינִן לַעְוֹלִם אִיסוּר הִנָּהּ מִלֵּא יֵאֲכֹל נִפְקֵא. וְלִכֵּס מִבַּעַי לִיֵּה לְכַרְתְּנִיא, דְּתַנִּיא לָכֵם לְהַבִּיֵּא אֶת הַנְּטוּעַ לְרִבִּים שְׁחִיב בַּעֲרֵלָה, ר' יִהוּדָה אוֹמַר לָכֵם פֹּרַט לִנְטוּעַ לְרִבִּים.

כל שעה פרק שני פסחים

וּלְחֻזְקִיָּהּ.
דֹּאֲמַר לַעֲיֵל [כא:] אִיסוּר הַנָּהֳלֶה דְחַמְנָךְ מִלֵּא יֵאֲכֹל הֵא לֹא תֵאֲכֹל וְלֹא תֵאֲכֹלוּ לֹא מִשְׁמַע לִיֵּה הַנָּהֳלֶה: **לְמֵאִי הַלְכָּהּ אִיּוֹקֶס דַּס לְמִיִּס.**
לְמַשְׁרִיָּה בְּהִנָּהּ וּמֵהִיכֵא מִיתִי לֵךְ דְּנִיתְסַרְו. וּמַנְצִילָה לֹא אֲוַתְצִינִיָּה לְחֻזְקִיָּהּ לְמֵאִי אִיצְטְרִיךְ קֶרֶא לְמַשְׁרִיָּה דְּאִי כו' יִהוּדָה סָבַר לְדַבְרִים

כְּכַתְּבֵן הוּא דֹאֲתֵא וְאִי כו"מ סָבַר לֵה אִצְטְרִיךְ לְהַקְדִּים נִמְנִיָּה דִּגְר לְמַכִּירָה דְנִכְרִי: **לֹא סֵאֲלֵל הַנֶּפֶשׁ עִס הַבֶּשֶׂר.**
צַעוּד שְׁהַנֶּפֶשׁ צוּ: בְּנִי נַח נֶאֱסַר לְהַס אֲבַר מִן הַחַיִּי (בְּרֵאשִׁית ט) אֵךְ בְּשַׁר בְּנִפְשׁוֹ דְּמוֹ לֹא תֵאֲכֹלוּ: **לִפְנֵי עוֹר.**
אֲלֵמֵא לֹא מִיתְסַר אֵלֹא מִשּׁוֹס לִפְנֵי עוֹר לֹא תַתֵּן מִכְשׁוֹל אֵלֵל בְּהִנָּהּ אַחֲרִיתִי כְּגוֹן לִכְלֵב שַׁר: **לְנַלְתִּי אִכּוּל הַדָּס.**
סִיפִיָּה דְקֶרֶא לֹא תֵאֲכֹל הַנֶּפֶשׁ וְגו': **מֵה אֲבַר מִן הַחַי אֲסוּר.**
בְּאִיסוּר הָאֲמוּר צוֹ אֶף דַּס מִן הַחַי אֲסוּר בְּאִיסוּר' הָאֲמוּר צוֹ כְּלוּמַר כִּרְתַּ מִּשּׁוֹס דַּס גַּמּוּר מִהוֹ דְּמִיתֵמֵא רַק חֻזַּק לְנַלְתִּי אִכּוּל הַדָּס אֲוַתְצַחַת מַבְּקָרִךְ וּמֵאֲלֵאךְ דְּכַתִּיב לַעֲיֵל קֹאִי וְדַס זְצִיחָה הוּא דְּאֲסוּר אֵלֵל דַּס הַקּוּה מוֹתֵר: **וְאִיוֹה זֹו.**
כְּלוּמַר עַל אִיזִיה דַּס מִן הַחַי אֲסוּר מִשּׁוֹס דַּס הֵא דַּס הַנֶּפֶשׁ כְּתִיב עַל דַּס הַקּוּה שֶׁל בְּצִמָּה שְׁהַנֶּפֶשׁ יוֹאֲלָה צוּ. יֵשׁ ד' מִינֵי דְמִיִּס בְּהִיקוֹ כְּדֹאֲמִרִינִן בְּכִרְיִתוֹת (דף כב.) תַּתְּחֵלָה שׁוּתֵת וְלַבְּסוּף מִקְלָה וְאַח־כַּ מִשְׁחִיר וְסוּפּוֹ שׁוּתֵת יֵשׁ מִתֵּן שְׁאִין הַשְׁמָה יוֹאֲלָה צוֹ וִישׁ מִתֵּן שְׁהַנֶּשְׁמָה יוֹאֲלָה צוֹ וְהַתֵּם מִתֵּא אִיזִהוּ דַּס הִיקוֹ שְׁהַנֶּשְׁמָה יוֹאֲלָה צוֹ כֹּל זִמְנִן שְׁמַקְלָה כו':

שֵׂאִס שְׁחַטוֹ כו'.
וְהִכִּי אֲמַר קֶרֶא סְקוּל יִסְקֵל הַשּׁוֹר וְאִי לֹא סְקוּל אַעפ־י לֹא יֵאֲכֹל אֵת בְּשַׁרֹו: **אִיסוּר הַנָּהֳלֶה לֹא מִשְׁמַע.**
וְקִשְׁיֵא אֲפִילוֹ לְחֻזְקִיָּהּ וכו"ש לְרַצִּי אֲצַהֵ: **וּלְהַנֵּךְ סַנְאִי.**
דְּצַב־ק פ' שׁוֹר שְׁגַגַּת (דף מה: וּמַכ.) דְּמַפְקִי לִיֵּה לְהֵאִי נָקִי לְדַרְשָׁה אַחֲרִינֵא לְאַשְׁמַעִי דַּתֵּם פֶּטוּר מַחֲזִי כּוֹפֵר דְּקֹאֲמַר נָקִי מַחֲזִי כּוֹפֵר אִם הִמִּית אִישׁ דְּלִילוֹ מוּעַד מִשְׁלֵם כּוֹפֵר שְׁלֵם וְהַתֵּם אֲפִי' חֲזִי כּוֹפֵר לֹא מִשְׁלֵם וְאִיכֵא דְּמַפְסִיק לִיֵּה לְדַמִּי וּוּלְדוֹת אִם נִגַּח אֲשָׁה הִרָה וַיֵּאֱלֹו לִילְדִיה: וְוּלְדוֹת אִם נִגַּח אֲשָׁה הִרָה עוֹר מַנְקִי: **אִיִּיד.**
דְּנִפְקֵא לִיֵּה הַנָּתַת עוֹר מַנְקִי: **אִם לֹא דַרִּישׁ.**
לְרִיצִינֵא דְּסָבַר לֵה כְּשַׁמְעוֹן שְׁהַשּׁוּמַר אֲסוּר מִשּׁוֹס עֲרֵלָה צַמְתּוּרָה לִרְצוּת כִּיּוֹן שְׁהִיעַ לֹאֵת ה' אֲלֵהֶיךְ מִירֵא אֲמַר מַה אֲרַבָּה לִירֵא עֲמוֹ פִירַשׁ מְכוּלֵן וְחֹזֵר צוֹ מַכֵּל רִיצִינִין שְׁדַרַּשׁ דְּמוּתֵהָ לֹאֹ לְרַצִּיִּי אֲתֵא כּוּלְהוֹ נִמִי לֹאֹ לְרַצִּיִּי אֲתוֹ: **לְרִצּוֹס סַלְמִידי חַמְסִים.**
שִׁיחָה מוֹרֵא רַבָּן כְּמוֹרֵא שְׁמִיִּס: **וְלֹא יִצְעַע צוּ.**
כְּגוֹן צִקְלִיפִי אֲגוּזִים שְׁהַשּׁוּמַר אֲסוּר מִשּׁוֹס עֲרֵלָה כְּפִרי עֲמֹזוֹ: **וְלֹא יִדְלִיק צוֹ אִם הִנֵּר.**
כְּגוֹן צִשְׁמֵן שֶׁל עֲרֵלָה: **וְהַסֵּסֵא דַּסְסִינִי הִנִּי קֶרֶא.**
לְאַסְרִיָּה: **לִכֵּס.**
דְּמִשְׁמַע הַמִּירֵא לְמֵאִי אֲתֵא: **לְרִצִּים**

עֲרִלִים לֹא יֵאֲכֹל לְרִבּוֹת אֶת כּוּלֵם מַעֲמֵא דְכַתֵּב רַחֲמִנָּא וְעַרְלָתָם עַרְלָתוֹ עַרְלִים הֵא לֹאֹ הִכִּי הוּהּ אַמִּינָא אִיסוּר אֲכִילָה מִשְׁמַע אִיסוּר הַנָּהּ לֹא מִשְׁמַע לַעְוֹלִם לֹא יֵאֲכֹל מִשְׁמַע בִּין אִיסוּר אֲכִילָה בִּין אִיסוּר הַנָּהּ וְשֹׁאנִי הַתֵּם דְּכַתִּיב לָכֵם וְאַצְטְרִיךְ סִלְקֵא דַּעֲתָךְ אַמִּינָא הוּאִיל וְכַתֵּב לָכֵם שְׁלָכֵם יִהֵא קְמַשְׁמַע לֵן וְאֵלֹא הִשְׁתֵּא דְכַתִּיבִי הֵנֶךְ קֶרֶאִי לָכֵם לְמַה לִּי לְכַרְתְּנִיא יִלְכֵם לְרִבּוֹת אֶת הַנְּטוּעַ **לְרִבִּים**

נָקִי. שְׁס. ד. ח"ל קש"י שס. אע"ג דעבדייה כעין בשר שחוטה בהכשר. ועי"ש. ה. מחזר רבייא. מוס' ר"פ. ו. דכל הני בכלל לא יהנה הן. ש. א. ז"ל הגמגמ שס. אמר רבא הנאה הנראה לעינים אסרה תורה דתניא וכו' מנין שלא יהנה ממנו ולא יצבע בו וכו'. דס"א הואיל והשמן מחבטו בהדלקתו יהא מותר ליהנות ממנו בשעתו ביעורו קמ"ל. ח' פ"ק. ט. ז"ל. וא"ת והיכי אמרינן הכא דהנאת כילוי אסירא, והא אמרינן וכו' דלרובנן דאמרי אין שבח צענים בפת לא משכחת לה צענים דאסירא דאסירי אלא בשרשיפא וי"ל וכו'. ש. א. י. [ו]ן משמע דאי לאו קרא שריא. מוס' ר"פ.

מסורת הש"ס

א) חולין [גל]. לו: לעיל טו. [כ]. ב) ע"ז א. א) צ"ק מה. קדושין טו.; ד) [מנינה יב.], ס) צ"ק מה: קדושין יא. בטרות ו: [ע"ש]. ו) קדושין מה. מיר סה: סוטה ח. צ"ק טו.: צ"ק קא. ח) [סנהדרין א.ט. ט) [ע"ש במוס' ד"ה מנין]. ו) [לקמן כה. א. ס) [צ"ע לד.]. ז) [לקמן טו.]. ח) [שנת כה.].



מוסף רש"י

שאינו מבשיר. רש"י נפל על הדעים (וחולין גז). דם שנשפך במים. דם חולין שאין משין לקבלו ככלל מבשיר. דאיתקש למיט, אבל דם קדשים מתקבל ככלל ולרין ממנו לזוהב ואינו נשפך ללביד כמיט אינו מבשיר, ולא איתקש למיט (לעיל סו). שלא יושיט אדם כוס יין לבידו. שמה יבא בשר וגו' (שם). איני יודע שהיא נבלה. הואיל וסקלו, ונגלה כבר למענו מלא תאכלו כל נבלה שאסורה בלכילה (קדושין גז). מבדיל שאם שחטו כו'. ומדמי אשמיטעין קרא. סקול יסקל השור ואם נשחט לא יאכל (שם). לאחר שנבשר דינו. דכי משמע קרא משבח שור לניי סקולה יסקל ושוב לא יאכל אֵת בשרו (ב"ב טא). נקי מנכסיו. חקר (נדב לא). לחצי כופר. שֵׂאִס הרג אֵת האדם נקי מחצי כופר, ואע"ג דמועד מוסרי כופר שלם לא אמרינן חס יטלס חצי כופר כי היכי דנגבי מוקין משלס חצי מוק (קדושין גז). ולדמי ולדות. אס נגף אֵשה הרה ואלאו לדיה אינו משלס דמי ולדות נבעל כמו שהאדס הנוגף משלס, כדכתיב (שמות כא) עוֹטֵס יָעֹשֶׂה (קדושין טס). היה דורש כל אֵתים שבהורא. לרבינא (שם) אֵתִין וּגְמִין רִיבּוּיִן (ב"ב טא). שהגיע לאֵת ה' אלהיך תירא. לא ידע מה לרבות (שם). פירש מכל דרשות שדרש, דכל אֵתִין בִּזְיוֹן לרבות וזה אִין מה לרבות צו (בבברות א) שירא לרבות שום דבר להשומו למורא המקוס (קדושין גז). מנין שלא יהנה ממנו. כגון שלֵא יִטְעַע צו כפרי הראוי לנטעב בו, כגון קליפי אגוזין, ושומר לפירי אסור כפירי (קדושין גז). ולא ידליק בו את הגר. כגון מן השמן (שם).



מוסף תוספות

א. דמה הנאה יש לו במה שמושט לגוי אבר מן החי של צבאו. מוס' הרא"ש. ב. מדאורייתא. מוס' שאנן. ג. [פ'] מבעל השור

דכל הני בכלל לא יהנה הן. ש. א. ז"ל הגמגמ שס. אמר רבא הנאה הנראה לעינים אסרה תורה דתניא וכו' מנין שלא יהנה ממנו ולא יצבע בו וכו'. דס"א הואיל והשמן מחבטו בהדלקתו יהא מותר ליהנות ממנו בשעתו ביעורו קמ"ל. ח' פ"ק. ט. ז"ל. וא"ת והיכי אמרינן הכא דהנאת כילוי אסירא, והא אמרינן וכו' דלרובנן דאמרי אין שבח צענים בפת לא משכחת לה צענים דאסירא דאסירי אלא בשרשיפא וי"ל וכו'. ש. א. י. [ו]ן משמע דאי לאו קרא שריא. מוס' ר"פ.